



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
המפקחת צפורה פיגנבוים

תיק תביעה מס': 17/10

בענין :

1. עידית שפירא

2. יוליה מוצניק

ע"י ב"כ עוה"ד עופר בן ארי

רח' השילוח 10, חיפה

טל': 04-8621592, פקס: 04-8621594

התובעות

נ ג ד

חסיה צוק

ע"י ב"כ עוה"ד אברהם תירוש

שד' פל-ים 2 חיפה 33095

טל/פקס 04-8644444

הנתבעת

פ ס ק - ד י ן

1. בפני כתב תביעה כספי שהגישו בעליהן של שתי דירות בבית משותף, כנגד בעלת דירה שלישית באותו הבית המשותף בו עתרו לחייבה בסך של 23,393.60 ₪ בגין חלקה בהוצאות שיפוץ ואחזקת הרכוש המשותף בבית.
2. הבית המשותף האמור נמצא על חלקה 20 בגוש 10759 ומכיל שני מבנים. מבנה אחד בן 4 דירות, שחזיתו לרחוב קדימה 30, חיפה (להלן: "מבנה א"), ומבנה עורפי בן 3 דירות שכתובתו רחוב קדימה 30א, חיפה (להלן: "מבנה ב"). שני המבנים נרשמו בשנת 1961 כבית משותף אחד. בהעדר תקנון מוסכם חל על הבית התקנון המצוי.
3. עילת התביעה הינה שיפוצים, שערכו התובעות במבנה ב במעטפת הבית הכוללים: טיפול בקורוזיה, שיקום בטונים, טיפול בסדקים, טיח וצבע לרבות צביעת המעקות וחדר המדרגות. כן בוצעו עבודות איטום גג הבית, והותקנה דלת בכניסה הראשית של הבית. חלקה של הנתבעת, כך על פי כתב התביעה, הינו 23,393.60 ₪.
4. הנתבעת טוענת כי התיקונים בוצעו במחטף. הנתבעת לא הוזמנה ליטול חלק בקבלת ההחלטה, וגם חוות הדעת שצורפה לכתב התביעה ולפיה התיקונים חיוניים לשם מניעת נזקים עתידיים לבית, הוצגה לה רק לאחר שכבר נחתם הסכם עם הקבלן המבצע. התובעים לא הקדימו פניה לבית המשפט לאישור העבודות טרם ביצוען. עוד נטען כי עובר לביצוע השיפוצים התנהלו מגעים בין דיירי שני המבנים לבין קבלנים שונים - מגעים לבניה לפי תמ"א 38

(להלן: "התמ"א"). בניה לפי התמ"א הייתה מייתרת את הצורך בשיפוץ, שכן קבלן שהיה מקבל את העבודה היה בתמורה משפץ את המבנים כחלק ממכלול העבודות במסגרת התמ"א. בשום שלב לא התכנסה אסיפה כללית להחליט כי אין עוד עניין לדיירי הבית בתמ"א, אך התובעות לקחו לעצמן דרור להחל בהליכים לשיפוץ האמורים. בפועל זה הן מבקשות לחייב את הנתבעת בהוצאות, שהיו כאמור מתייתרות לו היו מסתיימים בהצלחה ההליכים לבניה לפי התמ"א. התנהגותן זו גם גורמת לסיכול היתכנות בניה לפי התמ"א, לפי שכיום לאחר שבוצע שיפוץ במבנה ב אין הן עוד חפצות בביצוע התמ"א, מה שמסב נזק לכל דיירי הבית והנתבעת בתוכן.

5. ההחלטה על ביצוע השיפוצים ניטלה שלא כדין שכן בהיות שני המבנים בית משותף אחד, ההחלטה צריכה הייתה להתקבל מקרב הדיירים בשני המבנים ולא רק מקרב דיירי מבנה ב. לפיכך, אם ימצא כי הנתבעת צריכה להשתתף בהוצאות השיפוצים אזי יש להורות כי יישאו בהם דיירי שני המבנים, המהווים בית משותף אחד, על פי חלקיהם היחסיים ברכוש המשותף, קרי, חלקה של הנתבעת יועמד על 70/440 מסד הוצאות השיפוץ.

6. לגבי תשלום הוצאות איטום הגג, הנתבעת מוכנה לשאת בשליש מהוצאה זו, לאחר שיוכח לה שהעבודה בוצעה כראוי, וזאת כיון שנהוג היה שכל מבנה נושא בהוצאותיו הגג שלו.

7. מטעם התובעות העידו בעליהן של שלוש דירות במבנה א, נותן חוות הדעת מטעמן והתובעות בעצמן. ומטעם הנתבעת העיד בנה של הנתבעת והנתבעת בעצמה. אלו הן טענותיהן לפי סדר העדויות בקצירת האומר:

עד תביעה מס' 1, מר טייב-

(א) ערך את חוות הדעת מטעם התובעות, מסקנות חוות הדעת היוו תשתית לביצוע השיפוצים.

עדת תביעה מס' 2, גב' לינדנבאום-

(א) הינה בעלת דירה במבנה א'.

(ב) הבית המשותף אמנם מורכב משני מבנים אך כל מבנה מתנהל בנפרד. כל עבודות השיפוצים מאז ומעולם התבצעו בנפרד בכל בניין וכך גם קבלת ההחלטות אודות שיפוצים, אלו מתקבלות בכל מבנה בנפרד.

(ג) קיימת קופה משותפת רק לגבי הגינה המשותפת, תאורת השביל, הפח והשער, אלו משותפים לשני המבנים.

(ד) ישיבת ועד משותפת לשני המבנים התקיימה כאשר דנו בתמ"א. הייתה ועודנה מעוניינת בקידום התוכנית לפי התמ"א. התובעת מס' 2 טרפדה את ההצעה האחרונה שהובאה לגבי התמ"א. בשלב כלשהו פסקו המגעים בהקשר לתמ"א.

עדת תביעה מס' 3, גב' טיאר-

(א) הינה ביתם של בעליה של דירה במבנה א' ומי שליוותה אותם בקבלת ההחלטות לגבי הדירה והמבנה.

(ב) כל מבנה מתנהל בנפרד ומשפץ בנפרד. כאשר מבוקש לעשות שיפוץ במבנה א' מתבקשות הסכמות ומימון רק מדיירי מבנה א'. הוא הדין לגבי מבנה ב'. לחילופין, במידה ויקבע שעל דיירי שני המבנים לשאת בהוצאות השיפוץ מן הראוי כי יבוצע שיפוץ דומה במבנה א' בו יישאו גם כן דיירי שני המבנים.

(ג) הייתה ועודנה מעוניינת בקידום התוכנית לפי התמ"א. התובעת מס' 2 היא שיזמה את נושא התמ"א, לאחר מכן בנה של הנתבעת הביא קבלנים מטעמו. בשלב כלשהו ומסיבה שאינה ידועה לה ירד הנושא מסדר היום.

(ד) לא זכור לה כי כונסה אסיפה רשמית שקבעה כי התובעת מס' 2 תהא חליפתה של הנתבעת כוועד הבית לאחר שזו חדלה להתגורר בבית, אך הדבר היה מקובל עליה ועל יתר הדיירים.

עדת תביעה מס' 4, גב' ברד-

(א) הינה בעלת דירה במבנה א'. הינה משלמת כל שנה בעבור שיפוץ הגג שלה.

(ב) בחירתה של התובעת מס' 2 לוועד הבית הגם שלא זכורים לה נסיבותיה, מקובלת עליה. בתוקף תפקידה של התובעת כוועד בית הינה מטפלת בגינה המשותפת.

עדת תביעה מס' 5, התובעת מס' 2-

(א) כשנתיים טרם התיקון החלה לפעול לקידום הליכי התמ"א בבית המשותף על שני המבנים שלו. פנתה לארבעה קבלנים לשם קבלת הצעות, והחלו להתקבל הצעות שונות. היו התנגדויות של דיירים בבית על רקע כמות הקומות שיתווספו, מיקום חניות וכד'. בתחילת אוגוסט חזרו בהם ה"ה לינדנבאום מרצונם להשתתף במיזם התמ"א. בפועל, אף הצעה לא השתכללה לכדי משהו מעבר לדיבורים, לאור ריבוי ההתנגדויות והדרישות של הדיירים נואשה והרימה ידיים מרעיון התמ"א.

(ב) לאחר שהופסק הטיפול ברעיון התמ"א החלה לפעול לטיפול במבנה ב' שהיה במצא ירוד. פנתה למומחה לשם קבלת חוות דעת.

(ג) היה ברור כי את ההחלטה על השיפוץ צריכים לקבל דיירי מבנה ב' בלבד. לפיכך פנו התובעות לנתבעת להשתתפות. פנייתם זו נפלה על אוזניים ערלות. בנה של הנתבעת הודיע כי אין לה יכולת כלכלית להשתתף בהוצאות שיפוץ ועל כן אינה מעוניינת.

(ד) התובעות קיימו פגישה בבית האבות בו גרה הנתבעת וזימנו אליה גם את הקבלן שעיימו ביקשו להתקשר ואת בנה של הנתבעת. במועד בו נפגשו טרם נחתם חוזה עם הקבלן והייתה בידיהם רק הצעת המחיר שלו. הקבלן היה הזול מבין 4 הצעות מחיר שקיבלו, בין היתר, היות וביצע שיפוצים בבית הסמוך, וכבר היו לו פיגומים במקום. את הפיגומים שפירק מהמבנה הסמוך, העביר לחצר הבית עוד בטרם נחתם עימו חוזה, וזאת על מנת לחסוך בהוצאות הובלה ומתוך תקווה

שישכרו את שרותיו. החוזה עימו נחתם רק לאחר שתי פגישות שהתקיימו עם הנתבעת.

(ה) השיפוץ היה מחויב המציאות. החלו לנשור חלקי טיח מהבית הן בצד החיצוני, הן בחדר המדרגות. במעטפת הבית פשה עובש בשל חסרונם של מרזבים נחוצים, מים חדרו לחדר המדרגות והיו סדקים במעטפת הבית. ליקויים אלו קיימים בבית 28 שנים והבית נזקק לשיקום בדחיפות. מה שהאיץ את פנייתה לביצוע השיפוצים היה הרטיבות והעובש בדירתה והרצון לפתור את הבעיות טרם בו הגשמים.

(ו) גם כיום הינה מעוניינת בתמ"א רק שאין לה הכוחות להמשיך וליזום כנגד כל ההתנגדויות.

(ז) לא חשבה כי עליה להקדים פניה לערכאות טרם ביצוע שיפוצים. המחשבה הייתה שבהיותן רוב במבנה ב יעשו את השיפוץ בכל מקרה ולאחר שהסתבר לה שביכולתה לחייב גם את הנתבעת לשאת בהוצאות השיפוץ פנתה והגישה תביעה זו.

(ח) העבודות ארכו כשלושה חודשים, במהלכן כבר הוגשה התביעה. לאור הדרישות להציג פרוטוקול בדבר מינוי לנציגות, התקיימה ישיבה בה הוחלט על מינויה למפרע לנציגות. בפועל כניסתה לתפקיד הייתה שנים קודם לכן, בהסכמת כל דיירי הבית וללא עוררין.

(ט) התובעות נכחו בעת ביצוע העבודות במקום ופיקחו עליהן, לא נעשה פיקוח אחר כלשהו בסיום העבודות.

עדת תביעה מס' 6, התובעת מס' 1-

(א) ב-25 השנים בה הינה גרה בבית לא בוצעו שיפוצים כלשהם.

(ב) לאחר שלא התקדם נושא התמ"א כל דייר משך לכיוון אחר והתנגד להצעות של משנהו, ולאור העובדה שבינתיים החלו נושרות חתיכות טיח, שהיו ברזלים חשופים וחלודים בשלד, סדקים וכתמי עובש בקירות החוץ וקירות הפנים של דירתה התפוררו מחוסר טיפול במעטפת הבית הוחלט ע"י התובעות על ביצוע התיקונים.

(ג) הנתבעת סירבה לאורך כל השנים לבצע תיקונים ושיפוצים משמעותיים מתוך טענה שאין לה כסף. טרם שהתובעת מס' 1 רכשה את דירתה ביצעו קודמיה ביחד עם התובעת מס' 2 צביעה של קירות החוץ ולאחר שכבר אז סירבה הנתבעת להשתתף בשיפוצים נצבעה מעטפת הבית רק בעוטף דירות התובעות ומעטפת דירת הנתבעת נותרה ללא צבע. עד כדי כך לא שיתפה הנתבעת פעולה לאורך השנים.

(ד) אל הישיבה בה החליטו התובעות על ביצוע השיפוצים הוזמן בנה של הנתבעת שטיפל בענייניה בשנתיים עובר לשיפוץ, לרבות בכל המיזם של התמ"א. בנה של הנתבעת חזר וטען כי אין לנתבעת כסף והפנה את התובעות אל הנתבעת.

(ה) היות והקבלן פרק פיגומים מבניין סמוך אפשרו לו להניח הפיגומים אצלם על אף העובדה שטרם נחתם עימו חוזה, היות והיה הכי זול והיה ברור כי היות הפיגומים כבר במקום תוזיל בעלויות.

(ו) בין הסיבות לכך שהתמ"א ירדה מהפרק הינה חששם של בעלי הדירות שמשכירים דירתם שהבניה לא תאפשר השכרת דירתם במהלך העבודות וכתוצאה יגרם להם נזק כלכלי. מבחינתה ירדה התוכנית מהפרק לאחר שהבינה כי סביר שכל החניות יבנו תחת חלון דירתה מה שיגרום לה למטרד. תוכניות אחרות שבאו בחשבון מבחינתה לא התאימו לדיירי מבנה א'.

(ז) גם כיום התמ"א באה מבחינתה בחשבון, אם הנתונים יהיו לשביעות רצונה.

עד הגנה מס' 1, מר צוק -

(א) טיפל מטעם אמו-הנתבעת, בנושא התמ"א. המבנה בו נמצאת דירת הנתבעת ניצב על עמודים בסמוך לוואדי, אינו מחוזה כנגד רעידות אדמה ואין לדירות ממ"דים. בשל נתונים אלו מצא לנחוץ לפעול לשם קידום התמ"א.

(ב) ההצעה הראשונה לבניה לפי התמ"א ירדה מהפרק לאחר שלא הוצעו ערבויות כשלהן לביצוע העבודה ע"י הקבלן ובשל העובדה שתוכנן לבנות שתי קומות נוספות לכל מבנה. הקבלן השני הציע תוספת קומה אחת למבנים, חניות לכל הדיירים, מרפסת וממ"ד לכל דירה ושתי מעליות. עבודות אלו כללו גם את עבודות השיפוץ שביצעו התובעות, אם כי אלו היוו אחוז זעיר מכלל העבודות. גם לתוכנית זו היו התנגדויות.

(ג) ב-8 לאוקטובר קיבל פנייה מאת התובעת מס' 1 ולפיה היא והתובעת מס' 2 מעוניינות לבצע שיפוץ בבית. התובעות הופנו על ידו אל הנתבעת בטענה שאינו מטפל בעניין זה בעבורה. ב-11 לאוקטובר קיבל טלפון מהקבלן בו נאמר לו כי נחתם עימו חוזה כבר ב-10 לאוקטובר.

(ד) רק ב-22 לאוקטובר נפגשו התובעות עם הנתבעת עת כבר היה חוזה עם הקבלן. בשיחה זו ניסו לשכנע את הנתבעת להצטרף לשיפוץ. חוות הדעת שהציגו לנתבעת קבעה כי יש דחיפות רק בתיקון הסדק בחדר המדרגות. גם תיקון זה לא היה בהול. בהעדר בדיקה הנדסית לאחר ביצוע העבודות, לא ברור אם בוצע תיקון זה וכיצד.

(ה) התובעות הציעו לנתבעת לקחת מומחה מטעמה לבדיקת איכות העבודות לאחר סיומן, אך בהתייעצות עם עורך דינה הוחלט לא לעשות זאת.

(ו) הבניין לא נצבע עשרות שנים. השיפוץ שבוצע לא פתר את בעיית העדר הממ"ד ואת הצורך בחיזוק המבנה והינו קוסמטי בלבד.

עדת הגנה מס' 2, גב' צוק-

(א) השתתפה תמיד בשיעור שליש מעלות כל התיקונים שבוצעו בגג.

(ב) הייתה מעוניינת בבניה לפי התמ"א שכן מחד הנכס היה מושבח ומאידך ההשבחה לא הייתה עולה דבר. מצבה הכלכלי אינו מאפשר ביצוע שיפוצים מיותרים.

(ג) השיפוץ שבוצע בפועל הינו בבחינת "קישוטים", במקום לדאוג לדבר האמיתי הוא חיזוק הבית מפני רעידות אדמה. אמנם שני הקבלנים שהובאו לא מצאו חן בעיני הדיירים אך קיימים עוד קבלנים וצריך היה לחכות עם השיפוץ עד לתמ"א.

(ד) אישרה לתובעת מס' 2 לתקן את הסדק בחדר המדרגות. ברור כי שיעור השתתפותה בכך צריך להיות שליש. עפ"י החוק מבנה א' ומבנה ב' הינם בית אחד אך כל השנים ההתנהלות הייתה אחרת. שיפוצים שבוצעו במבנה א' שילמו עליהם רק דיירי מבנה א' וללא דרישה מבעלי הדירות במבנה ב'. לו הייתה נדרשת לשלם בעבור שיפוץ במבנה א' לא הייתה מסכימה לאור המציאות שהייתה נהוגה בבית ולפיה "לא משתתפים בית לבית".

(ה) התיקון היחיד שהינה מסכימה שהיה נחוץ הוא טיפול בסדק בחדר המדרגות. בפועל בוצע תיקון בחדר המדרגות בעלות של 3,000 ₪ בלבד. לא יתכן שתיוקן בעלות כזו אינו רק קוסמטי וכולל תיקון הסדק. כיום משכוסה חדר המדרגות בטיח וצבע חדשים לא ניתן גם לבדוק זאת ולא ברור מה טיב העבודות שבוצעו.

8. הצדדים סיכמו טענותיהם בהם חזרו על עיקרי טענותיהם לאמור:

טענות התובעות-

(א) יש לראות בבית מורכב כהוראת סעיף 59(א) לחוק המקרקעין שאז יראו בכל מבנה כמבנה נפרד המתנהל ונושא באופן נפרד בהוצאות אחזקתו. אין חולק כי זה הנוהג הקיים בבית כל השנים ולכן יש לראות בכך שינוי התקנון המוסכם מכוח הסכמה שבע"פ, לחילופין, ראוי כי המפקחת תפעיל סמכותה עפ"י סעיף 59(ב) לחוק ותורה כי הבית הינו בית מורכב.

(ב) בהיות כל מבנה עומד בפני עצמו, רוב בעלי הדירות במבנה ב' הם שאמורים להחליט אודות שיפוץ כאמור בסעיף 58 לחוק המקרקעין. התובעות היוו רוב זה. מכל מקום, בנה של הנתבעת הוזמן לישיבה אך סירב ליטול בה חלק והנתבעת יודעה והוזמנה ליטול חלק בקבלת ההחלטה אודות השיפוץ. התובעות אף הגדילו לעשות והגיעו לפגוש את הנתבעת בבית האבות טרם ביצוע השיפוץ אך משנתקלו בחומה בצורה, החליטו לבצע השיפוץ עפ"י החלטת הרוב.

(ג) התובעות בחרו שלא להקדים תביעה לשיפוץ על מנת לצלוח את החורף הקרב בבית משופץ ולא להצטרך לחורף נוסף במצב הרעוע של המבנה.

(ד) מחוות הדעת שהביאו התובעות עלה כי הבית היה במצב מוזנח, היו בו סדקים שהיוו התחלה של נזק קונסטרוקטיבי, היו נזקים לטיח ולצבע שהביאו לחדירת רטיבות לדירות. חוות הדעת לא נסתרה ולא הוגשה חוות דעת אחרת. הנתבעת גם הודתה כי על אף שהוצע לה ע"י התובעות, בחרה שלא לבדוק את טיב העבודות שבוצעו. הנתבעת הסכימה כי היה צורך בתיקון הגג וחדר המדרגות.

(ה) לגבי התמ"א נטען כי התובעת מס' 2 היא שיזמה והניעה את המהלכים להשתכללותו ולכן לא ברורה הטענה שהתובעות ניסו להכשיל יוזמה זו. מעבר לכך לא יעלה על הדעת כי התובעות היו בחרות ליזום שיפוץ שעלה להם טבין ותקילין מקום בו יכלו להשיגו במסגרת התמ"א. אלא שלאור התנגדויות השכנים ואי קידום העניין, נואשו התובעות מהרעיון והבינו כי עליהן לדאוג לתיקון ושיפוץ המבנה.

טענות הנתבעת-

(א) מאחר והתנהלו מגעים לקידום התמ"א היה מקום שהתובעות יכנסו אסיפת כל דיירי שני המבנים טרם ביצוע שיפוץ שיש לו השלכות לגבי קידום התמ"א.

(ב) התובעת מס' 2 לא מונתה ובודאי שלא מונתה כדין כיו"ר הועד.

(ג) עדות התובעות אינה מהימנה, קיימות סתירות בעדויות לגבי משך העבודה כמו גם מועדי התחלתה וסיומה. גם העובדה שהקבלן לא הוזמן להעיד בנושא צריכה לשמש כנגד התובעות.

(ד) מקום בו דיירי הבית חפצים לכפות על דייר שלא היה צד להחלטה, תשלומים, הר כגיגית, ראוי כי החלטה כנ"ל תהא עפ"י סעיף 6 לתקנון המצוי החל על הבית היינו, צריך לפרסם הודעה על כנוס אסיפה מבעוד מועד, צריכים להיות נוכחים בישיבה לפחות מחצית בעלי הדירות משני המבנים וההחלטה צריכה להתקבל בהסכמת 2/3 מכלל הדיירים.

(ה) לא ברור מה בער לתובעות לבצע השיפוץ כמחטף תחת פניה לקבלת פסק דין טרם ביצוע השיפוצים. המבנה לא היה במצב מסוכן ולכן לא היה דחיפות בתיקון. חיזוק לעמדתה מוצאת הנתבעת בתיק מס' 252/02 הדני נ' גרייב ואח' (מפקח ירושלים) שם נקבע בהקשר דין:

"אם התובע סבל מבעיית הרטיבות מן הגג כבר בחורף הראשון לכניסתו לדירה בשנת 1996, כפי שטען בעדותו, מה היתה הדחיפות לבצע את התיקון בעצמו ומכספו הוא בחודש 10/02 דווקא?! אם התובע יכול היה להתאפק ולסבול במשך 6 שנים לפחות מאז 1996, מה גרם לו לבצע את התיקון דווקא בשנה השביעית לסבלו, דהיינו בשנת 2002 דווקא, מבלי שנקט אמצעים אחרים לשם כך, למשל ע"י פניה מתאימה לערכאות על מנת לחייב את נציגות הבית לבצע את התיקון הנדרש בגג"

(ו) התובעות הביאו לנתבעת עובדות מוגמרות. ההחלטה התקבלה בלעדיה. הקבלן כבר עבד בשטח עת פנו לקבל את הסכמתה. כל הפרוטוקולים נרשמו למפרע וללא ששיקפו באופן אמיתי את המצב לאשורו. המהנדס לא נכח בישיבה אך בפרוטוקול נרשם כי נכח וההחלטה כבר נתקבלה ע"י התובעות טרם רישום הפרוטוקול.

(ז) עלות התיקון של חדר המדרגות מעידה כי לא יתכן שהטיפול בסדקים היה יסודי, סכום כה זול יכול לכל היותר לכלול טיח וצבע. התובעות גם לא הביאו בסיום העבודות מהנדס שיאשר כי התיקונים בוצעו באופן מקצועי ואיכותי.

(ח) בעדויות עלה כי לפני שנים רבות ביצעו בעלי הדירות התחתונה והעליונה במבנה ב' צביעת מעטפת המבנה ובהעדר מימון הנתבעת, ביצעו את הצביעה כשהם פוסחים על מעטפת דירת הנתבעת. גם כעת צריך היה השיפוץ להיעשות באופן דומה וללא פניה להשתתפות הנתבעת, אלא מאי, התובעות "לקחו פרויקט גדול מדי על עצמן והחליטו שהפעם הן רוצות את השתתפות הנתבעת" (עמ' 43 לפרוטוקול שורות 1-2).

(ט) על פי הפסיקה, על בעל דירה המבצע תיקונים לעמוד בארבעה תנאים על מנת שיהא זכאי לקבל החזר הוצאותיו. ביניהם, הודעה מראש לנתבעת-שלא נעשתה. הוכחת דחיפות התיקון-28 שנים לא בוצעו שיפוצים בבית ולא ברור מה הייתה הדחיפות כעת. הוכחה כי התיקון בוצע ברמה סבירה- לא הובא מומחה שיבדוק רמת התיקונים. ראה בע"א (מחוזי-י-ס) 179/84 רוס נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ תשמ"ה(3), 418.

(י) הסכמת הנתבעת לשלם שליש מעלות תיקון הגג וחדר המדרגות הינה כנגד קבלת חוות דעת הנדסית אשר תאשר כי העבודות בוצעו באיכות נאותה.

דיון

9. הנתבעת הפנתה לארבעת התנאים המצטברים האמורים בע"א (י-ס) 179/84 רוס נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ תשמ"ה(3), 418. (להלן: "פרשת רוס") וביקשה להחילם גם כאן. כן ביקשה הנתבעת בדומה למה שנקבע בתיק מס' 252/02 הדני נ' גרייב ואח' מיום 11.08.03 (מפקח ירושלים)(להלן: "פס"ד הדני"), לקבוע כי לא הייתה כל דחיפות בביצוע התיקונים וכי אם התובעות סבלו מרטיבות 28 שנים לא הייתה כל דחיפות לבצע את התיקון כעת. אליבא דידא, התובעות צריכות היו לפנות בתביעה למפקחת טרם ביצוע העבודות. בפרשת רוס כמו גם בפס"ד הדני, בוצע השיפוץ ברכוש המשותף ע"י דייר אחד בבית המשותף ולאחריו תבע הנ"ל החזר כספים. אין הנדון דומה לראיה. בפסקי דין אליהם הופניתי ביצע דייר בודד תיקונים ברכוש המשותף ללא שקיבל הסכמת שאר דיירי הבית ואח"כ פנה וביקש החזר הוצאותיו ועל כך נקבע בפרשת רוס כי על דייר העושה דין עצמי להוכיח תחילה כי התיקון היה מוצדק, כי פנה וביקש טרם ביצוע העבודות מנציגות הבית כי יפעלו לתיקון המחדל וכו'. בתיק שבפני קיבלו דיירי הבית החלטה לביצוע עבודות ברכוש המשותף בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין והליך זה הוגש בשל העובדה שהנתבעת סירבה לשלם חלקה בשיפוץ. שנית, על פסק דין הדני הוגש ערעור למחוזי בע"א (י-ס) 4371/03 ובית המשפט קיבל את הערעור ודחה את נימוקי פסה"ד דלמטה.

01. טרם אכנס לבחינה משפטית של הסוגיה כאן אסקור את הפלוגתאות המוסכמות:

(א) הייתה נחיצות בשיפוץ חדר המדרגות והגג במבנה ב'. הנתבעת הסכימה לשאת בשליש ההוצאות של תיקונים אלו.

(ב) מבנה ב' לא עבר שיפוץ לפחות 28 שנים.

(ג) בשיפוצים המעטים שהיו נשאו דיירי כל מבנה בהוצאות השיפוץ של אותו המבנה בלבד. אופן חלוקת ההוצאות בכל מבנה הייתה עפ"י המקובל באותו המבנה.

17. אלו הן הפלוגתאות בהן היו הצדדים חלוקים :

(א) נחיצות השיפוץ (למעט תיקון הגג וחדר המדרגות) במבנה ב', נוכח העובדה שנוהל מו"מ בין בעלי הדירות במבנים א'+ב' לקידום בניה לפי התמ"א.

(ב) האם בעלי הדירות במבנה ב' בלבד או כלל בעלי הדירות במתחם הם שהיו אמורים לקבל החלטה אודות השיפוץ.

(ג) באם ההחלטה צריכה הייתה להתקבל רק מקרב בעלי הדירות במבנה ב' האם ניטלה באופן תקין.

(ד) כפועל יוצא, האם בהוצאות השיפוץ צריכים לשאת בעלי הדירות במבנה ב' בלבד או כלל בעלי הדירות במתחם קרי, בעלי הדירות במבנים א'+ב'.

27. עדויות הצדדים נפרשו על פני 38 עמודי פרוטוקול. שמונה עדים, מתוכם שישה משבעה בעלי הדירות בבית, נשמעו. בעדויות עבר כחוט השני כי מחד, היו ניסיונות רבים לקידום התמ"א, ואלו כללו פנייה למספר קבלנים, קבלת הצעות מהצעות שונות ומפגשים בין דיירי הבית. מאידך, בעלי הדירות כולם פרטו את הקשיים הרבים שעמדו בדרך, התנגדויות רבות של בעלי הדירות, הצעות לא רציניות של קבלנים ובשורה התחתונה אפס תוצאות. התרשמתי כי לא הייתה תוכנית כלשהי שהייתה מקובלת על כל דיירי הבית ו/או כי נותרו קשיים קלים לגישור. ההצעות כולן ירדו בזו אחר זו מהפרק כל אחת מסיבות אחרות.

37. אכן ברוכה בניה הכוללת חיזוקים לפי התמ"א ואין לי אלא לקוות כי הדיירים ימשיכו לשנס מותניהם לוותר אהדדי ולנסות לקדם יוזמה זו. יחד עם זאת עד הגיע יום מיוחל זה, לא ניתן לעצור את החיים בבית המשותף ואת ההתנהלות הסבירה ולחדול מתחזוקתו מתוך טענה ששיפוצים הכרחיים נכון שלא יעשו כי סביר שבניה לפי התמ"א, תכלול בחובה גם שיפוצים אלו.

47. התרשמתי מהעדויות לרבות החומר שהיה בפני כי מצב הבית דרש שיפוץ. גם הנתבעת הסכימה כאמור שלא בוצעו בבית שיפוצים עשרות בשנים, וכי היה צורך בשיפוצים, אלא שביקשה לחסוך בהוצאות אלו ע"י השתתם על הקבלן שיבצע עבודות לפי התמ"א.

57. משקבעתי כי אין זה סביר לחדול מביצוע תיקונים, שיפוצים ועבודות השומרות על מצב הבית עד אשר תתקבל החלטה לבניה לפי התמ"א, אינני מוצאת לנחוץ לבחון אחד לאחד את סעיפי השיפוצים. התרשמתי כי השיפוץ כולו לא עלה על שיפוץ בסיסי וסביר שנדרש לבצע בבית משותף אחת לעשרים ויותר שנים. אף לא אחת מהעבודות היו מותרות/שיפור מצב הרכוש המשותף מכפי שהיה בעת גמר הבניה.

67. גם לא מצאתי ממש בטענת הנתבעת כי בוצע מחטף. לו היו רוצות התובעות לבצע מחטף לא היו פונות אל הנתבעת בבקשה להסכים לביצוע השיפוצים. התרשמתי מהעדויות כי התובעות אכן עשו ניסיון כן ואמיתי להיוועץ בנתבעת ולקבל הסכמתה לשיפוץ. התובעות התחשבו במגבלותיה הבריאותיות של הנתבעת וטרחו ובאו לבית האבות בו היא שוהה. וזאת לאחר שניסו ליצור קשר מוקדם יותר עם בנה שפעל בשמה ובעבורה בכל המגעים לקידום התמ"א. התובעות פנו למספר בעלי מקצוע, קיבלו מספר הצעות לביצוע התיקונים וזאת לאחר שלקחו

מומחה שיחווה דעתו לגבי סוג השיפוץ והיקפו. הנתבעת יודעה בפרטים אלו והוצגו לה הממצאים כולם.

71. לא הוכח לי שהעבודות שנעשו חורגות מ"החזקה תקינה" האמורה בסעיף 58 לחוק המקרקעין ומשכך עפ"י הסעיף בעלי הדירות חייבים להשתתף בה.

81. טענת הנתבעת לפיה בחירתה של התובעת מס' 2 לנציגות אינה תקפה היות ולא בוצעה כדין, גם היא אין לה על מה לסמוך. לעניין זה יפים הדברים שנקבעו בע"א 3977/07 עזבון המנוח רפאל אלואשילי ז"ל נ' נציגות הבית ברחוב בזל 33 ת"א בהיקש לכאן; פסה"ד קבע כי הנציגות הנה גוף וולונטרי, וחבריה עושים עבודתם בהתנדבות ומשקיעים מזמנם לטובת יתר בעלי הדירות, ללא תמורה. ומקום בו לא באה כל ראיה כי הנתבעת הלינה ומחתה על הרכבה של הנציגות, והנתבעת אף לא ביקשה לזמן אסיפת דיירים כדי לבחור נציגות עפ"י הוראות התקנון. יש לראות בכך הוכחה כי כל בעלי הדירות, כיבדו את הנציגות הפועלת, ואשררו את חוקיותה בתשלום חלקם בהוצאות לאחזקת הרכוש המשותף, משך כל השנים. במצב דברים זה בין אם אראה את ההחלטה לשיפוץ לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין כאילו ניטלה ע"י הנציגות, בין אם אראה אותה כהחלטה שנתקבלה ברוב של בעלי הדירות במבנה ב' שרירא היא, תקפה ומחייבת את הנתבעת.

91. נותר לי לדון בשאלה האם צריכה הייתה החלטה זו להתקבל ע"י פורום בעלי הדירות בשני המבנים או ע"י בעלי הדירות במבנה ב' בלבד וכתוצאה האם יישאו בה דיירי מבנה ב' בלבד או כלל בעלי הדירות בבית המשותף מבנה א' ו-ב'.

02. סעיף 59 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע לאמור:

"(א) מקום שבו משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים (להלן - בית מורכב) ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת השתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף.

(ב) באין קביעה בתקנון כאמור בסעיף קטן (א), רשאי המפקח להורות כי בית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) אם נוכח שנושבות הענין מצדיקות לעשות כן; הורה המפקח כאמור יקבע את חלקי הרכוש המשותף שיחול עליהם סעיף קטן (א)."

01. על פי חוק המקרקעין, ניתנה אפשרות לבעלי הדירות בבית משותף, אשר מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים, שלכל אחד מהם יש כניסה נפרדת או מתקנים נפרדים, לקבוע בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף, יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אותו האגף או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים או בלשון החוק - "בית מורכב". ההסבר לאפשרות משפטית זו, מצוי בספרו של פרופ' מיגל דויטש, קניין, כרך א (תשנ"ז), עמ' 667. לדבריו, כאשר מתקיימים הנתונים הפיזיים של מבנים או אגפים בבית משותף, "לעיתים עשוי להיות עניין לבעלי הדירות להפריד בין הדבקים, ולפצל את הנורמות החלות בבית, כך שכל מבנה ינהל את חייו המשפטיים בנפרד".

פרופ' דויטש סבור כי "הפרדה כזו היא לרוב רצויה, שכן אין זה רצוי כי בעלי דירות, שאין להם עניין בניהול של חלקים מן הרכוש המשותף שאינו נוגע לבניין שלהם, יוכלו להשפיע על הניהול של אותו חלק. הדבר גם יוצר סרבול משפטי ומגביל את אפשרויות ההכרעה" (שם, בעמ' 667-668).

17. החוק קובע כי מעמדו של בית מורכב, ככזה, נקבע מראש בתקנון, ופרטי היחסים בין בעלי הדירות מוסדרים אף הם בתקנון, אשר יכול לקבוע גם כי בכל מבנה או אגף תהיה נציגות נפרדת ואסיפה כללית נפרדת (ראה הסיפא של סעיף 59(א) לחוק). גם בעניין זה, ניתן לומר כי רוכש הדירה ידע מראש כי אין לפניו בית משותף, אלא בית מורכב, שכל אגף או מבנה בו מתנהל בנפרד. פועל יוצא מכך הוא, כי, למשל, עלות זיפות הגג של המבנה או האגף בו מצוי בעל הדירה בבית מורכב, ימומן רק על ידי בעלי הדירות של אותו המבנה או האגף, בעוד שאם כל המבנים והאגפים היו חלק מבית משותף אחד, ההוצאה הייתה מתחלקת בין כל בעלי הדירות שבכל האגפים והמבנים של הבית המשותף.

27. ניתן, איפוא, כסיכום ביניים, לומר כי אין פגיעה, לא בקניין ולא בחוזה, כאשר אדם מראש יודע כי הוא רוכש דירה בבית משותף או בבית מורכב. אומנם, ההסדרים הכספיים של מימון הוצאות הבניין בכל אחת מן החלופות הללו, יכול שיהיו שונים באופן משמעותי, אך מבחינת כל בעל דירה, הוא ידע מראש מהו המצב המשפטי. בעת שרכש את הדירה, ניתן לומר כי הוא "סבר וקיבל" את המצב הרישומי של אותו בניין שבו הוא רכש את הדירה, בין אם זה בית משותף כולל ובין אם זה בית מורכב.

37. בשנת תשנ"ב תוקן חוק המקרקעין, כך שלמפקח הוקנתה סמכות "להורות כי בית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) אם נוכח שנסיבות העניין מצדיקות לעשות כן; הורה המפקח כאמור, יקבע את חלקי הרכוש המשותף שיחול עליהם סעיף קטן (א)" (סעיף 59 (ב) לחוק). ניתן, אולי, לטעון, שמטרת תיקון החוק והוספת הסמכות של המפקח להכריז על בית כבית מורכב, נועדה להתאים את ההוראות הדנות בבתי משותפים למציאות המודרנית, אשר בה נבנים ומתנשאים בניינים רבי קומות בעלי מספר כניסות. ריבוי כניסות יוצר לעיתים קרובות, קשיי קומוניקציה בין השכנים, ככל שהדבר נוגע לניהול הבית המשותף. היו אף מקרים בהם נהגו בבתי רבי כניסות, להתארגן באופן שהוקמו וועדים נפרדים לכל כניסה וכניסה.

47. בדברי ההסבר להצעת החוק, נאמרו הדברים הבאים (הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 14), התשנ"ב - 1991, הצעות חוק 2090, תשנ"ב, עמ' 82): "מוצע להחליף את סעיף 59 לחוק העיקרי, הדין בבית משותף המורכב ממבנים או אגפים ולהוסיף שאם בעלי הדירות לא קבעו בתקנון שהרכוש המשותף שבתחומי כל מיבנה או אגף והנשיאה בהוצאות לגבי הרכוש המשותף תהיה בהתאם, יהיה המפקח רשאי להורות כך, אם נוכח שנסיבות העניין מצדיקות לעשות כן".

כעולה מהצעת החוק, המטרה של התיקון הינה לאפשר למפקח להורות על הפרדת הניהול של המבנים, גם ללא קיומה של הוראה בתקנון. בנוסח התיקון, ובדברי ההסבר להצעת החוק, אין פירוט של אמות מידה להפעלת סמכות זו. גם כאשר הובאה הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית על ידי יושב ראש וועדת

החוקה, חוק ומשפט, דאז, ח"כ אוריאל לין, לא מצאנו כללים או עילות למימוש סמכות זו של המפקח; כל שנאמר שם הוא כי "אם לא תהיה הסכמה בנושא זה, יוכל המפקח להורות על כך" (דברי הכנסת מיום ט' שבט התשנ"ב (14.1.92), ישיבה שע"א, חוברת ט"ו, עמ' 2260).

ראוי לציין, כי כאשר הובאה הצעת החוק לקריאה ראשונה על ידי שר המשפטים דאז, מר דן מרידור, לאחר שהציג את הסעיף, אמר את הדברים הבאים (דברי הכנסת מיום ב' טבת התשנ"ב (9.12.91), ישיבה שניה, חוברת י', עמ' 1192):

"אנחנו מציעים להוסיף על הוראה זו הסמכה למפקח על המקרקעין להורות על הצמדה של הרכוש המשותף למבנה, או אגף, כאשר בעלי הדירות לא קבעו כך בתקנון המוסכם, אם נוכח שניסיונות העניין מצדיקות זאת. אינני רוצה "להרחיב ולתאר את המקרים שבהם תופעל הוראה זו".

עינינו רואות, כי המחוקק בחר בניסוח כללי, מבלי לקבוע בחוק את הקריטריונים לשימוש בסמכות המפקח. על כן, ולאור לאקונה זו, על בתי המשפט מוטלת המשימה לקבוע מתי פועל המפקח כדין, תוך יישום הוראות החוק, ומתי חורג הוא מתכלית החוק.

57. התכלית העומדת מאחורי הוראת סעיף 59(ב) היא אותה תכלית הכלולה בסעיף 59(א), דהיינו: הפעלת בית משותף שיש בו אגפים נפרדים, כאשר כל אגף מתפקד בנפרד כמעין בית משותף קטן יותר. ברם, ההבדל בין שני הסעיפים הקטנים הוא משמעותי:

על פי סעיף קטן (א), החוק והתקנון קובעים מראש כי הבית יתנהל כבית מורכב, וכל בעל דירה, כולל רוכש פוטנציאלי, ידע על כך לפני שרכש את הדירה. כמו כן, סעיף קטן (א) מאפשר לקבוע, לאחר הקמת הבניין ובכל שלב שהוא, כי הרכוש המשותף יתנהל כבית מורכב. החלטה כזו, נקבעת בתקנון של הבית המשותף, אשר עניינו מוסדר בסעיף 62 לחוק המקרקעין. לעניין הרוב הנדרש לקביעת תקנון כזה, בסוגיית הבית המורכב, מצאנו שתי דעות בספרות: על פי גישה אחת, די ברוב רגיל שבו קובעים תקנון, קרי: רוב של שני שלישים מבעלי הדירות (ראה: דויטש, שם, בעמ' 667, המתבסס על סעיף 62(א) רישא לחוק). גישה אחרת היא זו של פרופ' יהושע ויסמן, הסבור כי "קביעה שכזו בתקנון מחייבת הסכמה של כל בעלי הדירות, כיון שיש בה כדי לשנות מזכויות כל בעלי הדירות" (ויסמן, בעלות ושיתוף, בעמ' 401; הוא מתבסס על סעיף 62(א) סיפא לחוק).

לא כן המצב על פי האמור בסעיף קטן (ב). הוראה זו מאפשרת למפקח לשנות את הכללים ולפגוע בזכות הקניין ובציפיות הצדדים, כאשר שיקול הדעת נתון בידי המפקח. לשון הסעיף היא: "אם נוכח שניסיונות העניין מצדיקות לעשות כן".

אומנם, הסעיף לא אומר זאת במפורש, אך מסתבר כי המפקח לא יפעיל סמכות זו אלא לפי בקשת כל בעלי הדירות, ואם אלה חלוקים בדעותיהם, רשאים להגיש בקשה כזו חלק מבעלי הדירות, ועל פי עקרונות הצדק הטבעי, המחייבים את זכות הטיעון, המפקח לא יקבל החלטה על שימוש בסמכות זו, לפני ששמע את כל הצדדים הנוגעים בדבר, קרי: כל בעלי הדירות בבית המשותף המקורי, בין בעצמם ובין באמצעות וועד הבית המשותף.

67. בספרו, רואה פרופ' דויטש בהוראת חוק זו, מעין הפקעה של זכויות ההכרעה לגביי הקניין המשותף, מבעלי הדירות. וכך הוא אומר (שם, בעמ' 668):

"מצב הבעלות ההתחלתי הוא, שקיימת הצמדה טבעית (מתמטית) של הרכוש המשותף לכל הדירות בכל המבנים, גם יחד, ומתבצעת, אם כן, הפקעה של קניין

(משותף) זה, על ידי המפקח על בתים משותפים, וזאת על מנת לייעל את החיים המשותפים בבית המשותף. אכן, הפקעה זו היא מאוזנת, שכן כנגד האובדן של הזכויות במבנה האחר, מקבל כל בעל דירה זכויות מוגדלות ברכוש המשותף במבנה שבו מצויה דירתו. אולם עדיין נמנעת מכך מבעל דירה, ללא הסכמתו - לא הממשית ולא המיוחסת, באמצעות קביעה בתקנון - הזכות להחזיק ולהשתמש בחלק שהופרד. אין זאת, כי אם זיקתו של כל בעל דירה לרכוש המשותף במבנה האחר נתפשת כחלשה".

71. שאלה משפטית נוספת היא זו : האם סמכות המפקח, על פי סעיף 59(ב) לחוק המקרקעין, היא סמכות הנתונה לו על פי המשפט המנהלי, שאין להתערב בשיקול דעתו המנהלי, אלא אם כן ימצא במסגרת שיקול הדעת גורם זר (או פגם מנהלי אחר); או שמא יש לומר כי מצויים אנו בתחום המשפט האזרחי, ובודקים אנו את סוגיית הבית המורכב משתי נקודות מבט : הבית המורכב, על פי רצון הדיירים מלכתחילה, כאשר נרשם כבית משותף מורכב על פי סעיף 59(א) לחוק המקרקעין, ועימו הבית המורכב מהסוג השני, שהמפקח הוא המורה על הכרזתו כבית מורכב.

81. סבור אני כי אין אנו בתחום המשפט המנהלי, אלא בד' אמותיו של המשפט האזרחי, ובמסגרתו עלינו לבחון האם ההכרזה על בית מורכב על ידי המפקח, יש בה משום פגיעה בזכויות הקניין או בזכויות האחרות של יתר הדיירים, כפי שמציין פרופ' דויטש בקטע שצוטט לעיל בפסקה 22. מכאן נובע, כי כאשר מקבל המפקח את ההחלטה על ההכרזה על הבית כבית מורכב, הוא פועל במסגרת סמכותו השיפוטית או המעין שיפוטית, ובכל מקרה עליו לאפשר זכות טיעון לפני החלטתו.

ראה ע"א (מחוזי יר') 6217/05 **מפעלי בני ברית ירושלים מרח' שי עגנון 8 נ' ועד הבית המשותף ברחוב קרן היסוד 5 ירושלים**, תק-מח 2006(2), 6944, 6947 (2006)

12. התובעות ביקשו להחיל את סעיף 59(א) לחוק על הבית הנדון לאמור; היות הבית מורכב משני מבנים המתנהלים בנפרד. הפועל היוצא הינו כי ניהולו של מבנה ב' הינו נפרד כך שהחלטה הנוגעת לגבי ביצוע שיפוצים בו צריכה הייתה להינטל ע"י בעלי הדירות באותו המבנה בלבד.

22. "קביעה של בית כבית מורכב בתקנון מוסכם מחייבת הסכמה של כל בעלי הדירות כיוון שיש בה כדי לשנות מזכויות כל בעלי הדירות" כך בויסמן, בעלות ושיתוף, עמ' 401, כשהוא מתבסס על סעיף 62 (א) סיפא לחוק המקרקעין. צא ולמד שמתחייבת עמדת כל בעלי הדירות בדיון בתביעה להכריז על בית כבית מורכב.

32. כאשר מקבל המפקח החלטה על הכרזה של בית כבית מורכב, הוא פועל במסגרת סמכותו השיפוטית, ומתחייב שתינתן זכות הטיעון לכל מי שעלול להיפגע מהחלטתו.

42. אין ספק שאחת מתוצאות ההכרזה על בית כבית מורכב, היא חלוקה שונה של נטל הוצאות החזקת הרכוש המשותף על בעלי הדירות. מתחייב מכאן שכל בעלי הדירות בבית יהיו צד להליך באופן שיהיה להם יומם בבית המשפט, היינו שיהיו צדדים ישירים להליך השיפוט, לא די בכך שרובם באו בפני כעדים ואגב עדותם ניתן לייחס להם הסכמה כי המבנים יתנהלו באופן נפרד כבית מורכב. לאור האמור לעיל לא מצאתי כי בסמכותי, בתיק זה, להורות כי הבית מורכב על כל היוצא מכך.

52. גם לא מצאתי להחיל על המקרה את סעיף 59(א) לחוק. קביעת בעלי הדירות כי הבית המשותף יתנהל כבית נפרד על כל היוצא מכך, נעשית בתקנון מוסכם. לבית האמור לא נרשם תקנון מוסכם ואינני מוכנה לקבל את הפיקציה, שמבקשת הנתבעת לקבל, ולפיה שינוי תקנון/קביעה תקנונית יכול שיעשה גם על דרך של הסכמה בעל-פה של בעלי הדירות. תקנון מוסכם, הגם שאין חובה לרשום אותו שכן "תקנון וכל שינוי בו ניתנים לרישום" – סעיף 62(ג) לחוק, הרי שעריכתו נעשית על דרך של עריכת מסמך, כך מורנו חוק המקרקעין בסעיף 62.

62. יחד עם זאת ועל אף שלא מצאתי להורות כי הבית האמור הינו בית מורכב, מצאתי לקבל את התביעה. אלו נימוקי החלטתי:

(א) סעיף 14 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, קובע לאמור:

"בעלות וזכויות אחרות במקרקעין, אין בהם כשלעצמן כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי נוחות לאחר."

סעיף 14 לחוק המקרקעין מאגד בתוכו את עקרון החובה לנהוג בתום לב גם באשר להפעלת זכות הקניין. בעניין זה ראוי להביא הדברים הבאים הלקוחים מפסק דינו של כבוד הנשיא ברק ברע"א 6339/97 **רוקר נגד סלומון**, פ"ד נה (1), 199, בעמ' 279.

"תום הלב מניח כי בעל הזכות דואג להבטיח את זכותו, עם זאת תום הלב מבקש למנוע הפעלת הזכות מתוך התעלמות מקיומו של הצד האחר ובהתעלם מהאינטרס החברתי. אכן תום הלב קובע אמת מידה אובייקטיבית של התנהגות הוגנת של בעל זכות המבקש על רקע האינטרס החברתי הכולל להגשים את האינטרס העצמי תוך התחשבות באינטרס של הזולת. עמדתי על כך באחת הפרשות בצייני: "עקרון תום הלב קובע רמת התנהגות של אנשים הדואגים כל אחד לאינטרס של עצמו. עיקרון תום הלב קובע כי השמירה על האינטרס העצמי צריכה להיות הוגנת ותוך התחשבות בציפיות מוצדקות ובהסתמכות ראויה של הצד האחר. אדם לאדם – לא זאב ולא מלאך; אדם לאדם – אדם".

ראה ע"א 2643/97 שלמה גנז נ' בריטיש וקולוניאלי חברה בע"מ נז(2) 400-402, 385.

(ב) גם בע"א 835/08, **נטלה צבי נגד עטרה פרי ואח'**, מיום 18.11.09, התייחס בית המשפט להתנגשות שבין תום הלב לזכויות הקניין וקבע:

"אף כי לא על נקלה יתערב בית המשפט ויטיל סייגים על דרך מימושה של זכות הקניין על ידי בעליה הרי ניתן לחשוב בהחלט על מצבים בהם עמידה על קוצו של יוד במימושה של הזכות תיחשב כבלתי הוגנת, ואפשר ובית המשפט יתערב בה."

(ג) הנתבעת טוענת כי שני המבנים נרשמו כבית משותף אחד והיות ולא הוכרזו כבית מורכב כאמור בסעיף 59 לחוק המקרקעין, שני המבנים הם שצריכים לשאת במשותף בהוצאות השיפוץ על פי חלקי כל דירה ברכוש המשותף, והם שצריכים היו לקבל במשותף החלטה אודות השיפוץ.

(ד) דעתי היא כי טענותיה של הנתבעת נעדרות תוס לב ועולות כדי "עמידה על קוצו של יוד". בה בעת שהנתבעת לא שילמה מעולם בעבור שיפוצים שבוצעו במבנה א' וגם אינה מוכנה בעתיד לעשות כן, מבקשת היא להטיל הוצאות שיפוץ מבנה ב' על דיירי מבנה א' וזאת משום שעפ"י לשון החוק לא הוכרז הבית כבית מורכב. הנתבעת העידה בפני כי כל השנים לא נדרשה לשלם בעבור שיפוצים במבנה א'. כשנשאלה אם הייתה מוכנה לשלם עבור שיפוץ מבנה א' אם היו מחליטים שהם רוצים לסייד ענתה: "כל השנים זה לא הלך בדיוק לפי החוק, כי החוק אומר שזו יחידה אחת. אבל גם בתוך בית 30 היו אגפים שונים וכל אחד פעל כיחידה" (עמוד 34 לפרוטוקול שורות 22-25). כשנשאלה אם זכור לה פעם אחת שהייתה צריכה לשלם עבור שיפוץ שנגע למבנה א' ענתה כי לא זכור לה (עמוד 34 שורות 28-30). הנתבעת גם לא זכרה שהוזמנה לאסיפה לשיפוץ מבנה א'.

וראה גם ע"א (מחוזי יר') 4339/97 **משה קליין נ' גבריאל קלזמר**, תק-מח 98(2), 1, 6 (1998) שם נקבע:

"חוסר תום לב" - איני חולק על טענתו של ב"כ המערערים, כי יכול ובנסיבות המקרה, אם תתקבל טענתו בדבר "נוהג", והדרך בה נהגו המשיבים, ייקבע כי התנהגותם נוגדת את עקרון תום הלב".

(ה) לא מצאתי גם סבירות בדרישתה של הנתבעת כי תינתן חוות דעת הנדסית ע"י מפקח שימנו התובעות לבדיקת איכות וטיב העבודות שבוצעו ברכוש המשותף כתנאי לתשלום על ידה. דרישה זו אף היא עולה כדי חוסר תום לב. התובעות שכרו שירותיו של קבלן שיבצע עבודות ברכוש המשותף והלה ביצע העבודות לשביעות רצון והתחייב ליתן אחריות על מקצת העבודות. לתובעות, בדיוק כמו לנתבעת, אינטרס כי העבודות יבוצעו ברמה טובה ומקצועית וסביר כי לא היו משלמות לבעל המקצוע לו לא היה משלים העבודות כפי שהתחייב להן. לא נאיר לי מניין שואבת הנתבעת זכותה כי התובעות ישכרו שירותיו של מהנדס בוחן ויממנו עלותו אך בכדי לספק את גחמותיה בה בעת שהיא עצמה, הגם שהוצע לה לשכור בעצמה שירותי מהנדס, בחרה שלא לעשות כן.

72. לאור האמור, ניתן בזאת פסק דין המחייב את הנתבעת במלוא סכום התביעה בסך של 23,393.60 ₪ וכן בהוצאות משפט ובשכר טרחת עו"ד בסך של 7,000 ₪. הסכום הנ"ל ישולם לתובעות ביחד ולחוד בתוך 60 יום מיום מתן פסק הדין. סכום שלא ישולם במועד יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (18.01.10) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ד' כב' באלול התש"ע (01.09.10)

העתקים ישלחו לצדדים

צ.פיגנבוים

מפקחת בכירה על מקרקעין